



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
SEZIONE VIII CIVILE- II Collegio

Composta dai magistrati:

dott. Giuseppe Stagliano'

Presidente

dott.ssa Gemma Carlomusto

Consigliere Rel.

dott.ssa Bianca Maria D'Agostino

Giudice Ausiliario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 3263/2018 RG vertente

TRA

Parte_1

(cf *C.F._1*) elettivamente domiciliata in Roma, v. Paolo Emilio, n. 34, presso lo studio dell'Avv. Dario Manna (cf *C.F._2*) che la rappresenta e difende, per procura a margine della citazione in riassunzione.

APPELLANTE

E

Controparte_1 e *CP_2*

(cf *C.F._3* cf (*C.F._4*) elettivamente domiciliati in Roma, v. Tuscolana, n.739, presso lo studio dell'Avv. Domenico Vanni (cf *C.F._5*) che li rappresenta e difende, con l'Avv. *CP_2* per procura in calce alla comparsa di costituzione.

APPELLATI

OGGETTO : Indennità di occupazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio è stato introdotto, in primo grado, innanzi il Tribunale di Roma nel gennaio 2004, da *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* e *Controparte_3* con domande di accertamento dell'occupazione sine titolo dell'appartamento, sito in Roma alla via Conte Verde,n.16, già casa familiare in comproprietà tra i coniugi, acquistato giusta decreto di trasferimento del novembre 2003, emesso a seguito di vendita giudiziale disposta nel giudizio di scioglimento della comunione tra i medesimi convenuti, e di condanna al pagamento di una indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio; si è costituita la sola *Parte_1* che si è opposta a tali domande deducendo di occupare legittimamente l'immobile a seguito di provvedimento di assegnazione emesso nel corso del giudizio di separazione dal coniuge del novembre 1992, trascritto nel 1996.

Il Tribunale, con sentenza del gennaio 2006, ha rigettato la domanda di rilascio, a motivo della disposta assegnazione, opponibile al terzo anche oltre i nove anni, in quanto trascritto anteriormente alla procedura divisionale, salvo revoca del provvedimento di assegnazione, ritenuto di competenza solo del giudice della separazione o divorzio, ed ha accolto la domanda di condanna della *Parte_1* al pagamento dell'indennità di occupazione, da determinarsi in separata sede; con ulteriore sentenza il medesimo Tribunale ha determinato l'indennità di occupazione dell'immobile in € 52.780,69, ed ha condannato la *Parte_1* a versare detta somma, oltre € 968,55 mensili sino al rilascio.

Entrambe le sentenze sono state appellate dalla *Parte_1*, in separati giudizi, ed il *CP_1*, costituitosi in entrambi, ha chiesto il rigetto dei gravami; la Corte d'Appello di Roma, riuniti due giudizi di impugnazione, con sentenza depositata il 14.03.2012, ha rigettato entrambi gli appelli e ha confermato le decisioni impugnate, ritenendo che il provvedimento di assegnazione è opponibile al terzo acquirente finchè persistano le esigenze di tutela dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti senza colpa, e che per paralizzare tale efficacia è necessario dimostrare la permanenza, nell'immobile, di figli che, nonostante la maggiore età, non siano ancora economicamente autosufficienti, con domanda proponibile anche innanzi un giudice diverso da quello della separazione o divorzio, a tutela del terzo in caso di disinteresse dei coniugi alla revoca dell'assegnazione.

La **Parte_1** ha impugnato anche tale sentenza con ricorso per cassazione ed il **CP_1** si è costituito in tale grado.

La S. Corte ha accolto parzialmente il primo motivo di ricorso, condividendo le valutazioni della Corte d'Appello, laddove ha ritenuto che l'assegnazione della casa familiare determini la titolarità, da parte dell'assegnatario, di un diritto personale di godimento e non un diritto reale e che il relativo provvedimento sia opponibile al terzo acquirente in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti senza colpa e che il medesimo terzo possa, con ordinario giudizio di cognizione, domandare l'accertamento dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni per il mantenimento di tale diritto di godimento;

la S. Corte ha, invece, ritenuto contraddittorie, o quanto meno immotivate, le conclusioni del giudice d'appello, laddove ha confermato tutte statuizioni del Tribunale, e cioè sia quella di rigetto della domanda di rilascio che quella di condanna della **Parte_1** al pagamento dell'indennità di occupazione illegittima, essendo l'una giustificata da una permanente efficacia dell'assegnazione e l'altra, invece, condizionata al venir meno dei presupposti dell'assegnazione, ed ha evidenziato che, in costanza dell'occupazione derivante da assegnazione della casa familiare, la previsione a carico dell'assegnatario di un obbligo di versamento di un corrispettivo “verrebbe a snaturare la funzione stessa dell'istituto”.

La medesima S. Corte, ha ritenuto, infine, che, trattandosi di motivazione riferita ad una quaestio facti (dell'esistenza dei presupposti per la declaratoria di inefficacia del titolo assegnativo), sia compito del giudice del merito accertare “se l'antinomia sia giustificata da ragioni processuali, da esprimersi nel provvedimento, e giustificare adeguatamente la pronuncia o modificarla”, ed ha rimesso il giudizio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

In relazione al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la conferma da parte della Corte d'Appello della decorrenza della condanna al versamento dell'indennità di occupazione dalla data di pubblicazione del decreto di trasferimento, e cioè dalla data di acquisto dell'immobile da parte del **CP_1**, la S. Corte ha parzialmente accolto la doglianza, evidenziando che, ove accertato il venir meno dei presupposti dell'assegnazione, la spettanza dell'indennità per l'occupazione illegittima ha decorrenza dal verificarsi della mora restitutoria, mediante intimazione o richiesta, oppure, in mancanza, dalla domanda giudiziale.

Conseguentemente la S. Corte ha cassato per quanto di ragione la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, per procedere ad un rinnovato esame improntato ai formulati principi di diritto e per la regolamentazione delle spese.

Il giudizio è stato riassunto dalla **Parte_1** e il **CP_1** si è costituito anche in questa fase, chiedendo di fissare la decorrenza dell'indennità dalla data di notifica del primo atto di citazione 09.01.2004.

Tanto premesso brevemente sui fatti processuali, nei limiti determinati dalla S. Corte con la sentenza richiamata, quanto al parziale accoglimento del primo motivo di ricorso, dall'esame complessivo delle risultanze processuali emerge che la precedente statuizione di questa Corte in diversa composizione può essere confermata, ancorché la stessa non sia stata correttamente motivata.

Infatti, come rilevato anche nella pronuncia di legittimità, l'età delle figlie della **Parte_1**, **Per_1**, **Per_2** e **Persona_3** nate nel 1974, nel 1971 e nel 1973 (la cui presenza e conseguente esigenza di garantire alle stesse la continuità dell'habitat familiare, ha determinato l'emissione del provvedimento di assegnazione al genitore convivente con le medesime della casa familiare e che, all'epoca dell'acquisto da parte del **CP_1**, avevano trentadue, trenta e ventinove anni ed alla data della precedente pronuncia della Corte d'Appello 37, 39 e 41 anni), induce a ritenere venuti meno i presupposti dell'assegnazione, "in applicazione del principio per cui, a fronte del raggiungimento da parte della prole di una congrua età, ben superiore a quella del passaggio alla posizione di maggiorenne e alla conclusione di un ordinario ciclo di studi, deve presumersi che i soggetti siano da tempo inseriti nella società o che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico - reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche, costituisca un indicatore forte dell'inerzia colpevole".

Pertanto, in questa sede è sufficiente solo rinnovare la precedente statuizione, dando espressa motivazione in ordine alle ragioni per cui, pur essendosi determinata una situazione di occupazione illegittima, non è stata riformato il rigetto da parte del Tribunale della domanda di condanna al rilascio, atteso che l'obbligo di riconsegna in ipotesi di specie nasce direttamente dalla legge.

Le ragioni della conferma sono di natura meramente processuale e derivano dal giudicato interno formatosi in assenza di autonoma impugnativa da parte del **CP_1**, in relazione al rigetto della domanda di rilascio dal medesimo proposta.

Quando al secondo profilo effettivamente avrebbe dovuto fissarsi la decorrenza dell'obbligo di corresponsione dell'indennità di occupazione dalla data del venir meno dei presupposti dell'assegnazione, ma risulta che, al riguardo, il **CP_1**, nelle conclusioni da ultimo precisate, ha chiesto di fissare la decorrenza di tale obbligo dal 2004, così sostanzialmente riducendo la sua domanda e ,conseguentemente ,potendosi presumere ,secondo le ragioni dianzi esposte,che quanto meno dal 2004 sia venuta meno l'efficacia del provvedimento di assegnazione, va disposta la decorrenza dell'importo mensilmente dovuto al **CP_1** per l'illegittima occupazione (in € 968,55) dal gennaio 2004, sino all'effettivo rilascio.

In considerazione dell'esito complessivo del giudizio e del parziale accoglimento dell'appello,le spese di lite,ivi comprese quelle del giudizio in cassazione, possono ritenersi compensate per 1/4 e vanno poste a carico della **Parte_1** per il restante importo.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:

-in accoglimento,per quanto di ragione,degli appelli riuniti, proposti da **Parte_1** nei confronti di **Controparte_1** ed in parziale riforma delle sentenze n.1177/2006 e n. 20578/2008 del Tribunale Civile di Roma, depositate rispettivamente in data 18.01.2006 ed in data 21.10.2008,condanna la **Parte_1** al pagamento in favore del **CP_1** dell'importo mensile di € 968,55 con decorrenza dal 09.01.2004 sino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, sito in Roma alla via Conte Verde,n.16, oltre interessi legali su detto importo dalla scadenza di ogni singola mensilità al soddisfo ;

- condanna la medesima **Parte_1** alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata nella misura di 3/4 dell'importo che liquida per intero,per il primo grado in € 3.020,00 per compenso ed esborsi, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario ed oltre le spese per la disposta ctu,come liquidate in separato decreto,e per il secondo grado in € 6.946,00 per compenso, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario e per la fase di cassazione in € 5.513,00 per compenso , oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario;

-dichiara interamente compensato il restante quarto.

Roma,30/03/2023

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Stagliano'

IL CONSIGLIERE REL.

Dott.ssa Gemma Carlomusto